

Sentenza n. 3891/2025

Tribunale di Milano — Sezione Imprese R.G. n. 42190/2024

Giudice: dott.ssa Silvia Contarini

Data di deposito: 15 aprile 2025

TRA: ACME S.R.L. (attrice, opposta) e BETA COMPONENTI S.P.A. (convenuta, opponente).

Fatto

Con ricorso per decreto ingiuntivo del 10 settembre 2024 ACME S.R.L. chiedeva il pagamento di € 48.450,00 per forniture di valvole industriali modello VS-300 ex contratto n. AC-2024-0117 del 15 gennaio 2024. Emesso il decreto ingiuntivo n. 4821/2024 in data 16 settembre 2024, la convenuta proponeva opposizione, eccependo difetti di conformità della merce e chiedendo la riduzione del prezzo.

Motivi della decisione

1. L'esistenza del rapporto contrattuale e la consegna della merce risultano documentalmente provate (fatture nn. 41/2024, 77/2024, 105/2024, 132/2024, ordini e corrispondenza).
2. La consulenza tecnica d'ufficio (CTU dell'ing. Marco Valli, depositata il 28 gennaio 2025) ha confermato la non conformità di **50 valvole su 480** verificate, pari al difetto di tenuta denunciato, e ha quantificato il corrispondente minor valore in **€ 4.750,00**.
3. La denuncia dei vizi è tempestiva, come da PEC dell'11 agosto 2024 (art. 1495 c.c.).
4. La penale di cui all'art. 7 del contratto non è applicabile, essendo il ritardo nel pagamento giustificato dall'eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.).

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando:

- a) rigetta l'opposizione per la parte eccedente quanto infra;
- b) condanna BETA COMPONENTI S.P.A. a pagare ad ACME S.R.L. la somma di **€ 43.700,00**, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dal 18 luglio 2024 al saldo;
- c) condanna BETA COMPONENTI S.P.A. a rifondere alla parte attrice due terzi delle spese di lite, liquidate in complessivi € 6.900,00, compensando il residuo terzo;
- d) pone le spese di CTU, liquidate in € 3.200,00, in misura di due terzi a carico della convenuta e un terzo a carico dell'attrice.

Milano, 15 aprile 2025

Il Giudice, dott.ssa Silvia Contarini